

제주국제자유도시개발센터 상임감사

징계요구 및 통보

제 목 : 친인척 관계 업체와 수의계약 체결 및 부당한 알선·청탁

관계부서 : 영업처, 영업지원처, 재무회계실

내 용

1. 사건 개요

면세사업단 영업처는 2013년 12월부터 2017년 10월까지 JDC 공항면세점 매출 향상을 위하여 마케팅 계획을 수립하였고, 수립된 마케팅 계획대로 판촉행사를 진행하였다.

2017년 1월부터는 조직개편에 따라 면세사업단 내에 영업지원처가 신설되었고, 영업지원처는 영업처로부터 면세점 운영 지원업무를 이관 받아 JDC 면세점 판촉직원 복리후생 지원 업무 등을 수행하였다.

한편, 영업처 및 영업지원처에서는 위 각 업무 수행 시 인력 공급이 필요할 때 경쟁입찰 또는 수의계약을 통하여 인력을 공급받고 그 대가를 지급하였는데 관련 계약 중 아래의 [표 1]과 같이 3개 업체와 수의계약으로 인력 공급 용역계약을 체결한 바 있다.

[표 1] 인력공급 용역 수의계약 체결 현황

업체명	대표	계약(또는 거래)기간	금 액(원)
○○○○○	○○○	14.01.01 ~ 15.04.30	62,164,000
◇◇◇◇◇	□□□	14.03.17 ~ 17.05.31	191,883,000
■■■■■	□□□	15.05.01 ~ 17.10.02	52,316,000
계			306,363,000

●●●●은 2012년 4월 25일부터 2017년 1월1일까지는 영업처 소속 직원으로 근무하면서 면세점 상품 판매 및 판매촉진에 필요한 사항을 지원하는 업무를 수행하였으며, 2017년 1월 2일 부터는 영업지원처 소속 직원으로 근무

무하면서 면세점 판촉직원 복리후생 등 면세점 영업 지원 업무를 수행하면서 위 3개 업체 선정에 직·간접적으로 관여하였다.

또한, ◆◆◆은 2013년 2월 1일부터 2017년 1월 1일까지 영업처(구 면세 영업처) 처장으로서 부서 소관 업무를 총괄하면서 위 업체를 수의계약 상대방으로 결정하는 문서에 결재를 하였다.

2. 관계 규정 및 비위 사실의 판단

가. ●●●의 경우

1) 친인척 관계 업체와 수의계약 체결 및 부당한 알선·청탁

제주국제자유도시개발센터(이하 “개발센터”라 한다) 임직원은 구 제주국제자유도시개발센터 임직원행동강령(2018.4.19. 개정되기 전의 것, 이하 “임직원행동강령”) 제6조에 따라 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜 제공 또는 차별을 아니 하도록 되어 있으며, 제5조 제1항 제2호에 따라 임직원의 4촌 이내 친족이 직무관련자인 경우에는 그 직무의 회피 여부 등에 관하여 상급자 또는 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 한다고 되어 있다.

또한 임직원은 임직원행동강령 제4조 제1항에 따라 하급자의 공정한 직무수행을 해치는 지시나 제14조 제1항 및 제2항에 따라 타인의 부당한 이익을 얻도록 하기 위하여 다른 직원의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁 등을 해서는 아니 되며, 제20조 제1항에 따라 개발센터에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 되어 있다.

그러나, ●●●은 2013년 말 면세사업단 영업처에서 근무할 당시 2013년 11월 ○○○○라는 인력 공급 업체를 설립한 자신의 조카(형의 아들) ○○○가 개발센터 면세사업단에서 추진하는 행사에 인력을 공급하는 업체로 참여하고 싶다고 하여 한국공항공사로부터 정규출입증¹⁾ 발급을 받을 수 있도록

1) 제주국제공항 내 JDC공항면세점이 위치한 대합실로 출입할 수 있는 한국공항공사에서 발급하는 출입증으로써 JDC면세점 행사 등 출입 사유가 명확할 경우에만 발급이 가능하며, 인력 공급업체가 정규출입증을 보유하고 있을 경우 면세점

록 도와주었다.

그 후 2013년 12월 ●●●은 면세사업단 마케팅 담당자가 2014년 1월 JDC공항면세점 마케팅 프로모션을 계획하고 있을 때 ○○○○와의 거래를 권유하였고, 당시의 마케팅 담당자는 ○○○○의 공항 정규출입증 보유 사실을 고려하여 2013년 12월 30일 ‘2014년 JDC공항면세점 1월 마케팅 프로모션 행사 계획’을 결재 받아 인력공급 용역 계약을 체결하게 되었다.

이 계약을 시작으로 ●●●은 공항 정규출입증을 보유한 조카 ○○○가 대표인 ○○○○를 2015년 4월까지 다른 마케팅 담당자에게도 소개하여 계약상대자로 선정되게 함으로써 임직원행동강령 제14조 제1항에서 금지하고 있는 알선 행위를 하였으며, 2014년 2월 7일에는 ‘중국 관광객 대상 마케팅 전개 필요 인력 운영 계획’을 직접 기안하여 ○○○○를 계약상대자로 선정하겠다는 결재를 받았고, 계약소심의위원회²⁾ 위원으로도 참여하여 ○○○○가 계약상대자로 선정되는데 관여하였다.

그리하여 ○○○○는 위와 같은 방법으로 2013년 12월 30일 ‘2014년 JDC공항면세점 1월 마케팅 프로모션 추진계획(안)’을 시작으로 2015년 3월 23일 ‘2015년 JDC공항면세점 App카드 런칭 프로모션’까지 개발센터와 16개월 동안 총 12건의 수의계약을 체결하였고 62,164,000원의 계약대가를 지급받았다.

또한 ●●●은 본인의 제수(동생의 아내) □□□가 2014년 1월 ◇◇◇◇라는 인력 공급 업체를 설립하자 2014년 3월 17일 본인이 직접 ‘중국 관광객 대상 마케팅 전개 필요 인력 운영 계획’을 기안하면서 ◇◇◇◇가 중국어 통역 도우미 인력을 공급할 수 있도록 도움을 주었다.

그리고 ●●●의 조카 ○○○는 ◇◇◇◇ 소속으로 실무 업무를 하면서 ●●●을 통하여 영업처 마케팅 담당자들에게 자연스럽게 소개되어 계약상대자로 선정되어 거래가 이루어졌으며, ●●●이 계약소심의위원회 위원

마케팅 담당자가 공급업체 선정 시 유리하게 작용함

2) 제무회계실-598(2014.4.10.) 「계약의 투명성 제고를 위한 ‘계약심의회’구성·운영방안 보고」에 따라 계약의 적정성 및 공정성을 확보하기 위하여 본부(단)단위로 6인 이내의 위원을 구성되는 위원회로서 계약금액 5백만원 이상 2천만원 미만의 수의계약에 대해 업체 선정사유 등을 심의하여 위원회 위원 과반수의 찬성으로 계약상대자를 선정함

으로 참여하여 업체 선정에 관여하기도 하였다.

그리하여 ◇◇◇◇는 위와 같은 방법으로 2014년 3월 17일 ‘중국 관광객 대상 마케팅 전개 필요 인력 운영 계획’에 따른 공항면세점 행사 지원 인력을 공급하는 계약을 시작으로 2016년 12월 28일 ‘담배 이벤트 매장 홍보 도우미 운영 계획’에 따른 계약 건까지 개발센터와 36개월 동안 총46건의 수의계약을 체결하여 191,883,000원의 계약 대가를 지급받았다.

◇◇◇◇ 대표 □□□는 2015년 3월 ■■■■라는 ◇◇◇◇와 동일한 업종의 회사를 설립하였다. 이 업체 또한 ●●●이 마케팅 담당자에게 소개한 후 2015년 4월 29일 ‘2015년도 JDC공항면세점 5월 마케팅 프로모션 추진계획’에 따라 계약상대자로 결정되어 거래하기 시작하였고, ‘패션 이벤트 매장(브릭스) 판매 도우미 운영 계획’은 ●●● 본인이 직접 기안하거나 하급자에게 기안하게 하고 본인은 중간 결재하는 방법으로 계약이 체결되었으며, 2017년 9월 29일 ‘간식배포 인력 위탁 운영 계획’에 따른 계약까지 개발센터와 총 13건의 수의계약을 통하여 52,316,000원의 계약 대가를 지급받았다.

그 결과 ●●●은 ○○○ 및 □□□가 친인척 관계임에도 불구하고 임직원행동강령 제5조에 따른 상급자 등과의 상담을 거지치 않고 결재권자에게 본인의 친인척 업체라는 사실을 보고 없이 계약상대자로 선정하여 계약하겠다는 결재를 받았을 뿐만 아니라 친인척에게 정규출입증 발급 지원, 마케팅 담당자에게 친인척 업체 알선, 하급자에게 부당업무 지시 및 친인척 업체에게 계약상대자로 선정될 수 있도록 타 업체에서 제시한 견적금액보다 낮은 금액으로 인력공급 견적을 제시하게 하여 계약이 체결될 수 있도록 함으로써 임직원행동강령 제4조 제1항, 제6조, 제14조 제1항 및 제2항, 제20조 제1항을 위반하여 친인척 업체에 특혜를 제공하였다.

2) 공정한 직무수행을 해치는 부당업무지시

임직원행동강령 제4조 제1항에는 하급자에게 부당업무지시를 못하도록 되어 있으며, 제12조에는 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻지 못하도록 되어 있다.

그러나 ●●●은 영업처에서 근무할 당시 2016년 4월 14일, 2016년 12월 28일 ‘담배이벤트 매장 홍보 도우미 운영 계획’에 따라 ◇◇◇◇와 체결된 홍보 도우미 공급 계약과 2016년 1월 12일, 2016년 7월 12일 ‘담배이벤트 매장 홍보 도우미 운영 계획’에 따라 ■■■■와 체결된 홍보 도우미 공급 계약은 자신의 직위를 이용하여 하급자에게 ◇◇◇◇ 또는 ■■■■를 인력 공급업체로 하라고 견적서를 건네주면서 기안하라고 지시하고 본인은 중간 결재함으로써 친인척 업체와 수의계약을 체결하였다.

한편, ◇◇◇◇ 및 ■■■■는 실질적으로 담배 이벤트 매장 홍보 도우미를 공급하지도 않았다. 인력 공급 과정을 보면 면세점 물류 용역을 수행하고 있던 아웃소싱 업체 ♡♡♡♡ 직원이 인터넷 구인게시판에 구인 공고하여 인력을 구해주거나 주변의 지인에게 소개받는 방법으로 담배 이벤트 매장 홍보 도우미를 구하여 ●●●에게 알려주면 그 인력을 ◇◇◇◇ 또는 ■■■■가 공급하는 것처럼 계약을 체결하였다.

또한 ●●●은 친인척 업체 ◇◇◇◇ 및 ■■■■를 운영하는 □□□의 도장을 보관하면서 업체가 하여야하는 계약정산 서류인 세금계산서 작성까지 도와주는 것뿐만 아니라, 본인이 직접 ‘JDC면세점’으로 부기하면서 인건비를 용역 직원의 계좌에 입금하는 방식으로 지급한 사실이 있다.

그 당시 담배 이벤트 매장 홍보도우미로 근무한 인력은 면세점 소속 일용직으로 고용된 것으로 알고 있었고, ◇◇◇◇나 ■■■■ 소속으로 고용됐다는 점을 몰랐을 뿐만 아니라 ◇◇◇◇ 및 ■■■■라는 회사 자체를 알지 못하였다.

그 결과 ●●●은 임직원행동강령 제4조 제1항을 위반하여 하급자에게 친인척업체를 계약상대자로 선정하는 계획을 기안하라고 지시를 하였으며, 제12조를 위반하여 본인이 직접 친인척 업체를 계약상대자로 선정하기 위한 기안을 하거나 중간 결재함으로써 친인척 업체인 ◇◇◇◇ 및 ■■■■는 계약상대자로 선정되었으며, 계약 상대방으로서 해야 할 실질적인 인력공급 및 관리없이 계약관계를 유지할 수 있도록 특혜를 제공하였다.

나. ◆◆◆의 경우

1) 관리업무 소홀

◆◆◆은 2013년 2월부터 2016년 12월까지 영업처의 부서장으로서 부서 총괄·관리하는 업무를 수행했다. ◆◆◆은 부서장으로서 위 3개 업체와 거래뿐만 아니라 부서에서 수의계약으로 업체를 선정할 때에는 직무 담당자가 업체를 공정하게 선정하였는지를 확인하여야 한다.

그런데도 위 사람은 2013년 12월 30일 '2014년 JDC공항면세점 1월 마케팅 프로모션 추진계획(안)'에 따른 ○○○○와의 계약, 2016년 4월 14일 '담배 이벤트 매장 홍보도우미 운영 계획'에 따른 ◇◇◇◇와의 계약, 2015년 4월 29일 '2015년도 JDC공항면세점 5월 마케팅 프로모션 추진계획'에 따른 ■■■■와의 계약 등 3개 업체와 36개월 간 마케팅 담당자 또는 ●●● 등이 인력 공급업체로 선정하겠다는 결재를 올렸음에도 불구하고 업체에 대한 아무런 확인없이 결재하였다.

또한 부서장으로서 소속부서 직원인 ●●●이 친인척 업체의 계약 정산 서류까지 작성해주는 점, 인력 공급업체에서 실질적으로 담배 이벤트 매장 홍보도우미 인력을 공급하지 않은 점 등을 확인하여 업무를 처리하여야 함에도 전혀 인지하지 못하는 등 부서장으로서 업무 총괄·관리 의무를 소홀히 하였다.

【관련자 주장 및 판단】

●●●은 본 계약에 대해 친인척이 경영하는 업체와의 거래가 특혜를 주는 계약이라고 생각하지 못했다고 주장한다. 2014년 위 업체와 거래를 시작할 시기에 면세사업단에서 판매촉진 행사를 할 때마다 제주도 내 인력공급하는 업체가 면세사업단에서 요구하는 인력을 공급하는데 어려움이 많았으며, 당시 면세점 매출을 올리기 위해 추진한 판촉행사에 인력을 즉시 공급할 수 있도록 친인척업체와 거래를 하게 되었고, 관리가 편하기 때문에 거래를 한 것이라고 주장하면서, 친인척 업체가 세무신고 등 행정 절차가 복잡하고 이익이 발생하지 않는다는 사유로 거래하지 않겠다고 했으나 면세점 행사가 차질을 빚게 될 것을 생각하여 ●●● 본인이 거래를 계속 요

청했다고 한다.

그러나 ① 친인척 업체 대표에게 정규출입증 발급을 도와준 점, ② 직무관련자가 4촌 이내 친족에 해당하지만 영업처장 또는 감사실장에게 상담하지 않은 점, ③ 친인척업체가 거래실적도 없으며 회사 설립 3개월 이내 임에도 마케팅 담당자에게 계약을 알선한 점, ④ 친인척 업체와 거래 전에는 행사 인력공급을 다수의 타 업체에서 지속적으로 해왔던 점 등을 볼 때 고의성이 있으며, 제주도 내 인력 공급 상황이 여의치 않았다고 하더라도 담당부서 소속직원 또는 담당직원으로서의 행위로 인해 인력을 공급하는 친인척 업체가 충분히 수익을 올릴 수 있다는 것을 알고 있었기 때문에 담당 직원에게 친인척 업체와의 거래를 제안하거나 친인척 업체를 거래업체로 선정하는 기안 또는 결재를 하지 말았어야 한다.

◆◆◆은 당시 부서 업무의 관리 범위가 너무 넓었으며 결재 건수가 많아서 면세점 매출을 올리기 위해 추진한 판촉행사가 문제없이 진행되고 마무리되는지에 대해서만 중점적으로 관리했다고 한다.

그러나 부서장으로서 업체 선정의 적절성이나 인력공급업체가 어떠한 방식으로 인력을 공급했는지 등 세부적인 부분에 대해서는 관리가 소홀했음을 인정했다.

【조치할 사항】 이사장은

① 친인척 관계 업체와 수의계약을 체결하여 특정업체에 특혜를 제공하고, 마케팅 또는 면세점 총무 담당 직원에게 친인척 관계 업체와의 거래를 알선함으로써 인사규정 제33조를 위반한 ●●●에 대하여 인사규정시행세칙 제58조 별표2의 징계양정기준에 따라 “징계처분(중징계 이상)” 하시기 바랍니다. **[징계 : 관련자]**

② 직원 관리·감독 책임이 있는 전직 영업처장 ◆◆◆에게는 인사규정 제33조를 위반으로 인사규정시행세칙 제58조 별표2 및 제59조 별표4에 따라 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도를 참작하여 “징계처분(경징계 이상)” 하시기 바랍니다. **[징계 : 관련자]**

③ 향후 유사행위가 재발하지 않도록 임직원 행동강령 준수 교육 등을 실시하시고, 수익계약으로 계약을 진행할 때 특정인에게 특혜 및 부당한 이익을 주는 사례가 없도록 방안을 마련하시기 바랍니다.

[통보 : 재무회계실, 영업처, 영업지원처]